

平度市“7·5”青岛北苑机械化施工有限公司一人死亡事故调查报告

来源：平度政务网 日期：2019-08-07

平度市“7·5”青岛北苑机械化施工有限公司

一人死亡事故调查报告

2018年7月5日10时左右，青岛北苑机械化施工有限公司职工王某风驾驶鲁BR7203重型自卸货车在平度市李园街道办事处上疃村北沙场
侧发生侧翻的鲁BQ3973重型自卸车砸伤，造成一人死亡。2019年5月5日，祖国网报道了该起事故。

2019年5月6日，平度市政府成立了事故调查工作专班，进行了初步调查。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号
产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 236 号）和《山东省道路交通安全责任制规定》（省政府令第 315 号）等法律法规的规
17日，平度市政府成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局、李园街道办事处等单位有关

故调查组开展调查工作，并邀请市监察委派员参加了调查。调查组经过现场查看、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经
定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施。现将有关情况报

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

青岛北苑机械化施工有限公司（以下简称北苑公司）成立于2004年12月9日，注册资本陆仟万元整，法定代表人为代丽，执行总经理为王
于青岛平度市经济开发区青岛东路4号。该公司主要从事土石方工程、公路工程、园林绿化工程施工（凭资质经营）；机械设备租赁；普通
整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理（依据道路运输主管部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；
料销售。该公司持有平度市行政审批局颁发的《道路运输经营许可证》（鲁交运管许可青字370283003902，发证日期为2018年3月7日，
年7月19日，经营范围为普通货运）。

北苑公司现有职工约300人，目前正在运营的自卸车有68辆。公司设立了专门的安全生产管理机构安全科，建立了相对完善的安全生产管
规程（包括《自卸车安全操作规程》），公司主要负责人及安全管理人员共6名人员持有《安全生产知识和管理能力培训合格证》，且在有效
建立了全员安全责任制（包括驾驶员岗位安全责任制），明确了各岗位的安全责任，并制订了安全生产责任考核奖惩制度。公司引进了车
统对运营车辆进行管控，并组织职工进行过安全教育培训、应急演练、车辆检维修等工作，有王新刚和王晓风的多种培训记录（包括对自
车安全操作规程》和《驾驶员岗位安全责任制》的培训记录）。

北苑公司主要从事道路运输，平度市公安局交通警察大队四中队对该企业进行了多次的道路交通安全隐患检查和教育培训，相关情况有监

（二）涉事车辆和驾驶人基本情况

1、鲁BQ3973号重型自卸货车，进行过年检，品牌型号：陕汽牌SX3315DT366，行驶证登记车辆所有人为青岛北苑混凝土有限公司，
2012年10月23日，审验有效期至2019年10月，车辆使用性质为货运。2017年10月9日，该车在中国人民财产保险股份有限公司青岛市分
险、车损险、100万第三者责任保险及车上人员责任险（司机、乘客），2018年7月5日事发时保险均在有效期内，并持有青岛市公安局交
的《货车通行证》。

鲁BQ3973号重型自卸货车驾驶人为王新刚（北苑公司正式职工），持有B2型机动车驾驶证，于2010年5月27日考取，有效期至2026年5
年10月12日初次取得道路运输从业资格证，编号：370283002001303295 4，有效期至2019年10月12日，发证机关：青岛市道路运输管理

2、鲁BR7203号重型自卸货车，进行过年检，品牌型号：陕汽牌SX3315DT366，行驶证登记车辆所有人为青岛北苑机械化施工有限公
为：2013年3月28日，审验有效期至2020年3月，车辆使用性质为货运。2018年3月27日，该车在中国人民财产保险股份有限公司青岛市
强险、车损险、100万第三者责任保险及车上人员责任险（司机、乘客），2018年7月5日事发时保险均在有效期内，并持有青岛市公安局
发的《货车通行证》。

鲁BR7203号重型自卸货车驾驶人为王晓风（青岛北苑机械化施工有限公司正式职工），持有A2型机动车驾驶证，于2002年12月3日考
2024年12月3日。2006年12月5日初次取得道路运输从业资格证，编号：370283003001303163 4，有效期至2019年6月13日，发证机关
运输管理局。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生的经过

2015年12月3日，平度市李园街道办事处上疃村委与青岛北苑机械化施工有限公司（以下简称北苑公司）签订协议，自2016年1月1日开始
免费（北苑公司付给上疃村委18万元，协议外还为上疃村委打了3眼深井）为上疃村委东北部距离2里地一处约100亩的废弃矿坑填平复垦
日上午7点，鲁BQ3973驾驶员王新刚和鲁BR7203驾驶员王晓风上班检查完车辆后，从平度市市民服务中心西边的君悦豪园项目工地拉沙
办事处上疃村卸货。7月5日上午10时许，王晓风驾车到达上疃村东北卸车地点开始卸沙土，王新刚紧跟其后在王晓风车的左边卸沙土，王
车的后斗慢慢升起来，为了更好的把沙土卸下来，王新刚驾车慢慢的往前移动，因当天下着小雨，卸货位置地面变软，王新刚驾驶的车辆
往右侧翻，后斗砸在其右侧王晓风驾驶的车头位置，变形的驾驶舱挤压住王晓风的胸部（胸前及后背有明显挤压痕）。事故发生后，青岛

工有限公司现场人员立即拨打了120、110、119，并将此事报给了公司领导，119救援人员到达现场把王晓风救出后，120立即将其送到平进行救治，王晓风于2018年7月5日下午14时经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

2018年7月5日事故发生后，青岛北苑机械化施工有限公司现场人员拨打110进行了报案，并拨打了120、119及95518（中国人保车险），门现场后对鲁BQ3973自卸车司机王新刚采取了控制措施，120及119及时赶赴现场进行处置和救援。平度市公安局经审查于2018年7月6日对人死亡立案（立案决定书：平公（门）立字[2018]1479号）展开了侦查，事发后门村派出所将相关情况通报给了李园街道办事处，安监办接到情况通报信息后，以为是两辆车发生的交通事故，基于门村派出所已经刑事立案的事实，个人主观认为此事故不属于生产安全事故，续上报情况。公安机关于2018年8月23日按刑事案件速裁程序将本案侦查终结，移送审查起诉。平度市人民检察院以平检公刑诉〔2018〕指控被告人王新刚犯过失致人死亡罪，于2018年9月13日向平度市人民法院提起公诉。平度市人民法院受理后，公开开庭审理了此案，并日对王新刚做出了判二缓三的刑事判决（刑事判决书：（2018）鲁0283刑初588号）。

（三）善后赔偿情况

青岛北苑机械化施工有限公司与死者家属于2018年7月7日达成赔偿协议，并签订了谅解书，死者王晓风已于2018年7月7日火化，赔偿工作月10日赔付到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成鲁BR7203自卸车司机王晓风（基本情况见附件）被砸挤压受伤死亡，直接经济损失180余万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

鲁BQ3973自卸车司机王新刚因没有预见雨后卸车处地质较软，在卸车缓慢移动的过程中，右轮下陷导致车辆发生侧翻，致使右侧车辆车风被砸挤压受伤死亡是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

鲁BQ3973自卸车司机王新刚违反了公司《自卸车安全操作规程》第7条（不得在不平坦、松软、倾斜地面卸料，以防翻车）的规定，没有面松软度增加，在没有检查卸货点地面松软程度的情况下卸车，且驾驶车辆时观察不周，没有注意到旁边车辆的动态。

（三）事故性质

该事故是自卸车卸货时缓慢移动行驶的过程中因地质较软侧翻导致发生的，装卸车均属于道路运输环节。王新刚驾驶的自卸货车卸货时（并未熄火，正常操作），仍然是通行的一个组成部分，符合立法上通行的含义，而卸车点不属于固定的生产经营场所，且事故发生在非预见场地松软，调查组认定该事故是一起运输环节车辆侧翻导致一人死亡的非道路意外事故，已列为刑事案件由公安部门按法定程序办结

五、事故责任认定及对相关责任者的处理建议

该事故不属于生产安全事故，但事故中暴露出相关问题，对问题涉及到的相关责任单位及责任者提出如下处理建议：

（一）王新刚，鲁BQ3973自卸车司机。违反公司《自卸车安全操作规程》第7条的规定，没有预见下小雨后地质较软，没有检查地面松软周，移动卸车时车辆发生侧翻，导致王晓风被砸挤压受伤死亡，是此事故的直接责任者。公安机关于2018年7月6日已对王新刚过失致人死此案经平度市公安局门村派出所侦查证据确凿，并于2018年8月23日按刑事案件速裁程序将本案侦查终结。平度市人民法院已于2018年致人死亡罪对王新刚做出判二缓三的刑事判决。鉴于此事实，不再对王新刚做进一步处理。

（二）杨翔宇，中共党员，平度市李园街道办事处安监办负责人，2018年5月7日至今负责李园街道安全生产监管工作。2018年7月5日15接到门村派出所民警电话事故案情通报后，未按照《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》及办事处文件相关要求，将事故信息报办及平度市安监局等部门，工作失职，负直接责任，建议对杨翔宇进行诫勉谈话。

（三）綦金明，中共党员，平度市李园街道党工委宣统委员，2018年6月15日至今分管李园街道安全生产监管工作。街道安监办负责人杨所事故报告后，未按照有关要求上报事故信息，疏于管理，负直接领导责任，责成綦金明向李园街道党工委、办事处作出书面检查。

（四）任炳东，中共党员，现任平度市应急管理局局长，2017年3月至2019年1月任平度市李园街道办事处党工委副书记、主任，街道安全任，安全生产的第一责任人。街道安监办负责人杨翔宇未按照有关要求上报事故信息，疏于管理，贯彻落实《山东省安全生产行政责任制负重要领导责任，由平度市政府分管领导对任炳东进行安全生产约谈。

（五）李园街道党工委、办事处在此事故中报告执行不力，责成李园街道党工委、办事处分别向平度市委、市政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

为汲取此次事故的教训，防止类似问题再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下防范和整改措施：

（一）青岛北苑机械化施工有限公司要认真汲取此事故教训，进一步加强对自卸车司机的教育培训，增强司机的安全意识和风险识别能力辆监控定位系统的作用，督促司机落实好岗位安全责任制。

（二）李园街道办事处要认真汲取此事故教训，对事故报告问题做好与市政府或相关部门的衔接，认真执行《山东省生产安全事故报告法》及《平度市突发事件信息报告及协调处置工作规程》的相关要求。建议李园街道办事处组织相关部门人员认真学习《山东省生产安全查处理办法》及《平度市突发事件信息报告及协调处置工作规程》，杜绝此类问题再次发生。

附件：1、死者基本情况

2、平度市“7·5”青岛北苑机械化施工有限公司一人死亡事故调查组成员名单

平度市“7·5”青岛北苑机械化施工有限公司

一人死亡事故调查组

2019年7月9日

中国政府网 山东省政府网 青岛政务网 政府部门 镇街

政府网站找错

网站标识码：3702830001 信息产业部备案：鲁ICP备05049961号 网站地图 常见问题解答

平度市人民政府主办 公安【E网平安】备案37028302000108 隐私申明 联系我们

平度市大数据和电子政务发展促进中心承办 地址：平度市北京路379号 邮编：266700